

MOHD ZUKIFLEE BIN ABU BAKAR

lwn

AINUL ZAHANIAH BINTI HAJI ABDUL AZIZ

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mukhyuddin bin Haji Ibrahim (Pengerusi), YA Tuan Haji Saarani bin Ismail (Panel), YA Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Panel)]

Pada : 12hb September 2018

Kes Semakan No. 10000-003-0001-2018

Peguam Pemohon: Dato' Mohd Zaidi Bin Md Zain @ Zakaria dari Tetuan Zaidi Zain & Associates

Peguam Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

PERMOHONAN

[1] Pemohon Mohd Zukiflee bin Abu Bakar telah memohon semakan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah Selangor berhubung keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes Mal Saman No: 10300-038-0775-2017 yang bertarikh 5hb Disember 2017.

FAKTA KES DAN PROSIDING DI MAHKAMAH TINGGI

[2] Pemohon dan Responden telah berkahwin pada 1hb Mei 2004 di Kuala Lumpur dan telah bercerai pada 24hb Mei 2017. Hasil perkahwinan, mereka telah mendapat tiga (3) orang anak iaitu

- a) Aina Farhana al-Birran binti Mohd Zulkiflee, 13 tahun;
- b) Muhammad Farid al-Birran bin Mohd Zulkiflee, 12 tahun; dan
- c) Muhammad Fikri al-Birran bin Mohd Zulkiflee, 9 tahun.

[3] Pada 30hb Disember 2016, Pemohon telah menerima sesalinan perintah Permohonan No. 10300-038-0775-2017 yang telah difailkan oleh Responden di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor berserta kertas-kertas kausa yang lain. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor tersebut antaranya menyatakan seperti berikut;

- a) Mahkamah memerintahkan permohonan ini didengar secara dua belah pihak (inter-parte);
- b) Mahkamah memerintahkan Responden untuk membayar nafkah awal persekolahan anak kepada ketiga-tiga orang anak pihak-pihak (1) Aina Farhana al-Birran binti Mohd Zulkiflee, (2) Muhammad Farid al-Birran bin Mohd Zulkiflee, dan (3) Muhammad Fikri al-Birran bin Mohd Zulkiflee, sebanyak RM 7,500.00 sebelum 30.12.2017 melalui akaun bank Pemohon (Maybank, No. Akaun: 162535025352); dan
- c) Mahkamah memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan Notis Permohonan, Afidavit Sokongan Pemohon, dan Perintah dalam masa tujuh (7) hari selepas Perintah ini dimeterai.

[4] Pemohon menyatakan dalam affidavitnya bahawa perintah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor yang menyatakan;

"Mahkamah memerintahkan Responden untuk membayar nafkah awal persekolahan anak kepada ketiga-tiga orang anak pihak-pihak (1) Aina Farhana al-Birran binti Mohd Zulkiflee, (2) Muhammad Farid al-Birran bin Mohd Zulkiflee, dan (3) Muhammad Fikri al-Birran bin Mohd Zulkiflee, sebanyak RM 7,500.00 sebelum 30.12.2017 melalui akaun bank Pemohon (Maybank, No. Akaun: 162535025352)"

Adalah suatu perintah yang tidak berprosedur dan merupakan penyalahgunaan proses mahkamah dengan menyatakan alasan-alasan seperti berikut;

- a) Terma ke 2 tersebut tidak terdapat di dalam butiran perintah yang dipohon oleh Responden dan tiada sebarang alasan telah dinyatakan untuk menyokong permohonan tersebut;
- b) Terma ke 2 tersebut adalah bertentangan dengan terma pertama perintah tersebut yang menghendaki pendengaran kes nafkah interim tersebut hendaklah didengar secara inter parte; dan
- c) Terma ke 2 tersebut adalah tidak adil kepada Pemohon kerana tidak diberikan peluang untuk membantah sedangkan undang-undang memberikan hak kepada Pemohon untuk didengar secara inter parte.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR

[5] Bagi maksud semakan ini, kami telah meneliti rekod-rekod/catatan prosiding kes yang telah dijalankan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor serta Notis Permohonan Pemohon dan Afidavit Pemohon.

[6] Dalam kes ini, kami mendapati kes-kes yang berkaitan dengan permohonan semakan ini adalah kes Mal No: 10300-038-0775-2017 seperti yang dinyatakan oleh Pemohon pada perenggan 6 Afidavit Pemohon.

[7] Kuasa Mahkamah Rayuan Syariah dalam sesuatu prosiding semakan kes diperuntukkan di dalam seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 memperuntukkan:

“Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidangkuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika didapati perlu olehnya demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan

[8] Skop kepada semakan yang disebut di dalam seksyen tersebut adalah dua iaitu, pertama: “apa-apa perkara” dan keduanya “prosiding”. Perkataan prosiding jelas maksudnya, iaitu prosiding yang dijalankan oleh Mahkamah Tinggi Syariah. Tetapi frasa “apa-apa perkara” tidak begitu jelas maksudnya yang memerlukan kami membuat tafsiran apakah ia termasuk juga keputusan/penghakiman/perintah Mahkamah Tinggi Syariah. Pada pendapat kami apabila peruntukkan itu menyebut

boleh menyemak pada mana-mana peringkat ia memberi maksud kes yang selesai diputuskan juga boleh disemak. Dengan kata lain keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah boleh disemak. Tafsiran ini selaras dengan Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 yang menetapkan "Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan".

[9] Walaubagaimanapun kami berpendapat bagi semakan keputusan/penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah ia tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak Rekod Kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Dengan lain perkataan bukan semua keputusan Mahkamah boleh disemak. Dalam hal ini kami merujuk kepada satu keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes ***Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah***, Kes Mal (Semakan) No.14000-003-0035-2011 yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan pada 7hb Mac 2012 sebagaimana berikut:-

"Proses semakan semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa."

[10] Dalam kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid* (kes semakan mal Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan no. 14000-003-0033-2012), Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan menegaskan prosiding juga boleh disemak. Ini menjadikan perkara yang boleh disemak adalah:-

- i] Kes yang masih dalam prosiding, iaitu menyemak prosiding yang dijalankan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah;
- ii] Kes yang telah selesai diputuskan, iaitu menyemak:-
 - a) Proses yang digunakan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam membuat sesuatu keputusan;
 - b) Keputusan itu sendiri disemak atas alasan ia menyalahi Hukum Syara' atau Undang-Undang.

[11] Apabila Mahkamah Rayuan telah membuat semakan terhadap sesuatu kes, Mahkamah Rayuan mempunyai kuasa untuk memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan seperti yang diperuntukan seksyen 68 di atas. Peruntukan tersebut memberikan kuasa yang luas kepada Mahkamah Rayuan untuk mengeluarkan apa-apa arahan demi keadilan dan ianya pada pendapat kami termasuk kuasa-kuasa yang boleh dibuat pada peringkat rayuan.

[12] Setelah kami meneliti Notis Permohonan Pemohon, Afidavit Pemohon dan Rekod Prosiding Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor, kes Mal No: 10300-038-0775-2017, Kami berpendapat bahawa permohonan pemohon agar kami menyemak keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor tersebut adalah suatu perkara yang dibenarkan berdasarkan prinsip-prinsip semakan.

[13] Ini kerana Pemohon tidak menunjukkan kepada kami dimanakah kesilapan dalam proses membuat keputusan tersebut yang menjejaskan keadilan atau keputusan itu jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa telah berlaku.

[14] Oleh yang demikian, kami menerima permohonan semakan Pemohon ini atas alasan-alasan seperti berikut;

- a) Terma Perintah tersebut tidak melalui prosedur atau proses yang betul dan tidak teratur mengikut undang-undang;
- b) Terma Perintah yang dikeluarkan telah menimbulkan kecelaruan undang-undang kerana akan menimbulkan persoalan samada Perintah itu boleh diketepikan atau tidak disebabkan ianya dibuat secara ex-parte;
- c) Menjadi kekeliruan undang-undang juga, adakah perintah itu merupakan sebahagian dari penghakiman bagi kes permohonan Mal No: 10300-038-0775-2017 (Nafkah Interim) sedangkan kes itu diperintahkan agar dibicarakan secara inter parte sedangkan kes itu diperintahkan diberikan secara ex parte;

[15] Oleh yang demikian, berdasarkan alasan-alasan kami pada perenggan [14], kami berpendapat bahawa terma perintah yang menyatakan bahawa;

"Mahkamah memerintahkan Responden untuk membayar nafkah awal persekolahan anak kepada ketiga-tiga orang anak pihak-pihak (1) Aina Farhana al-Birran binti Mohd Zulkiflee, (2) Muhammad Farid al-Birran bin Mohd Zulkiflee, dan (3) Muhammad Fikri al-Birran bin Mohd Zulkiflee, sebanyak RM 7,500.00 sebelum 30.12.2017 melalui akaun bank Pemohon (Maybank, No. Akaun: 162535025352)"

Adalah suatu terma perintah yang terkeluar dari prosedur dan telah menyebabkan ketidak adilan kepada pihak Pemohon.

[16]

KEPUTUSAN

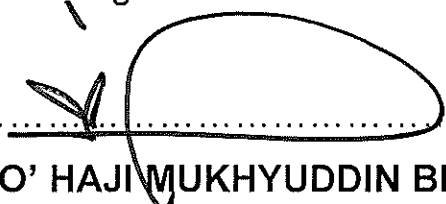
SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan Semakan Pemohon dan Afidavit Pemohon yang diangkat sumpah pada 3hb Januari 2018, dan setelah kami meneliti Rekod Prosiding Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor kes Mal No. 10300-038-0775-2017, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- i] Permohonan Semakan Pemohon diterima;
- ii] Perintah perintah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam, bertarikh 30hb Disember 2016 dalam kes Mal No.: 10300-038-0775-2017, yang menyatakan;

"Mahkamah memerintahkan Responden untuk membayar nafkah awal persekolahan anak kepada ketiga-tiga orang anak pihak-pihak (1) Aina Farhana al-Birran binti Mohd Zulkiflee, (2) Muhammad Farid al-Birran bin Mohd Zulkiflee, dan (3) Muhammad Fikri al-Birran bin Mohd Zulkiflee, sebanyak RM 7,500.00 sebelum 30.12.2017 melalui akaun bank Pemohon (Maybank, No. Akaun: 162535025352)"

diBATALkan.

Di baca dan ditandatangani oleh:-

- 
1. **YAA. DATO' HAJI MUKHYUDDIN BIN HAJI IBRAHIM**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....
2. YA. TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-

.....
3. Y.A DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Tarikh : 12/9/2018
.....



1

2

3